

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
FORESTIERES, DE LA PROTECTION COTIERE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Manuel de politique et de procédure de
vérification de conformité du Togo Green Fund

DRAFT CONFIDENTIEL

SOMMAIRE

Chapitre Ier — Dispositions générales.....	art. 1 à 4
Chapitre II — Gouvernance de la fonction conformité.....	art. 5 à 7
Chapitre III — Diligence raisonnable	art. 8 à 12
Chapitre IV — Prévention et détection des pratiques prohibées.....	art. 13 à 17
Chapitre V — Contrôle interne et audit.....	art. 18 à 21
Chapitre VI — Mécanisme de gestion des plaintes et des réclamations	art. 22 à 26
Chapitre VII — Continuité de la conformité et sanctions	art. 27 à 28
Chapitre VIII — Conservation des documents et formation.....	art. 29 à 30
Chapitre IX — Révision et entrée en vigueur	art. 31 à 32
Chapitre X — Annexes — organigramme, fiches de poste, formulaires, calendrier, seuils de marchés	annexes 1 à 11

CHAPITRE Ier — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. *Objet*

Le présent manuel (« le Manuel de conformité ») définit la gouvernance de la fonction conformité du Togo Green Fund (« le TGF »), les procédures de diligence raisonnable, de prévention et de détection des pratiques prohibées, de contrôle interne, d'audit et de gestion des plaintes applicables à ses opérations.

Le Manuel de conformité ne définit ni les instruments financiers, ni les critères d'éligibilité des porteurs de projets ou des projets, ni les modalités de mobilisation des ressources, lesquels relèvent exclusivement de la Politique et Stratégie de financement du TGF (« la Stratégie de financement »). Il décrit exclusivement comment le respect de ces règles est vérifié, contrôlé et sanctionné.

Article 2. *Définitions*

Aux définitions figurant à l'article 2 de la Politique générale du TGF s'ajoutent, aux fins du présent manuel, les définitions suivantes :

- « **Diligence raisonnable** » désigne l'ensemble des vérifications préalables auxquelles le TGF procède à l'égard d'un porteur de projet et d'un projet avant toute décision de financement.
- « **Pratique prohibée** » désigne tout acte de corruption, de fraude, de collusion, d'obstruction ou de coercition au sens de l'article 13 ci-après.
- « **Lanceur d'alerte** » désigne toute personne signalant, de bonne foi et selon les modalités fixées à l'article 17 ci-après, un fait susceptible de constituer un manquement au présent manuel.
- « **Plaignant** » désigne toute partie prenante saisissant le mécanisme de gestion des plaintes institué au chapitre VI ci-après.
- « **Partie liée** » désigne au sens de l'article 2 de la Politique générale du TGF.

Article 3. *Champ d'application*

Le présent manuel s'applique aux membres du conseil d'administration, à la direction générale, à l'ensemble du personnel du TGF, aux membres des comités de guichet, ainsi que, dans les conditions précisées par les conventions de financement, aux bénéficiaires et à leurs sous-traitants directs.

Article 4. *Cadre de référence*

Le TGF est soumis aux règles de la comptabilité publique, conformément à l'article 25 du décret constitutif ; sa comptabilité est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances, conformément à l'article 26 dudit décret. Ce cadre constitue le référentiel juridique contraignant du TGF en matière financière et comptable.

Les principes éthiques et déontologiques applicables aux organes, dirigeants et personnels du TGF sont fixés par la Charte éthique et déontologique du TGF, adoptée par délibération du conseil d'administration en application de l'article 7 du décret constitutif. Le présent manuel ne rénonce pas ces principes ; il en organise la vérification, le contrôle et la sanction procédurale.

À titre de référentiel de qualité complémentaire, notamment pour la production de rapports financiers destinés à des partenaires techniques et financiers régionaux ou internationaux, le TGF s'inspire des principes de régularité, de sincérité et de transparence portés par le droit comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), sans que cette référence n'emporte assujettissement du TGF au Système Comptable OHADA à titre principal.

Le TGF s'inspire également, à titre volontaire et sans obligation de certification à ce stade, de l'architecture des normes internationales de système de management de la conformité (ISO 37301) et de système de management anti-corruption (ISO 37001), ainsi que des standards fiduciaires de base généralement exigés par les fonds climatiques multilatéraux pour leurs entités partenaires. Ces références sont mobilisées comme grille de lecture et ne créent, par elles-mêmes, aucune obligation juridique à la charge du TGF au-delà du décret constitutif et des textes togolais applicables.

CHAPITRE II — GOUVERNANCE DE LA FONCTION CONFORMITÉ

Article 5. *Responsable de la conformité*

Il est institué, au sein de la direction générale, une fonction de directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, disposant d'un accès direct au conseil d'administration pour toute question mettant en cause l'intégrité des opérations du TGF. Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat est chargé de la mise en œuvre du présent manuel, de la tenue du registre des déclarations d'intérêts, de la coordination avec l'agent comptable et les auditeurs externes, et de la gestion du mécanisme de plaintes défini au chapitre VI ci-après.

Article 6. *Comité d'audit et des risques*

Le conseil d'administration institue, en son sein ou parmi les personnes qu'il peut consulter à titre consultatif en application de l'article 8 du décret constitutif, un comité d'audit et des risques chargé d'examiner les rapports de contrôle interne, les rapports d'audit externe et le suivi des recommandations qui en résultent.

Le TGF veille à ce que la composition du comité d'audit et des risques comprenne une capacité d'appréciation technique indépendante des membres du conseil d'administration siégeant également dans les instances de décision de financement, et à ce que ses avis soient communiqués à l'ensemble du conseil d'administration, afin de prévenir toute situation dans laquelle des membres décisionnaires se trouveraient à examiner leur propre décision.

Article 7. *Articulation avec le conseil d'administration et la direction générale*

Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat rend compte au comité d'audit et des risques et, par son intermédiaire, au conseil d'administration. Il informe sans délai le directeur général de tout élément de nature à compromettre l'exécution de sa mission, dans les conditions prévues à l'article 20, dernier alinéa, du décret constitutif relatif à l'obligation, pour le directeur général, d'informer le conseil d'administration de tout conflit d'intérêts éventuel.

CHAPITRE III — DILIGENCE RAISONNABLE

Article 8. *Vérification de la conformité du projet aux critères d'éligibilité*

Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat vérifie, préalablement à la décision de financement, que le dossier instruit par le comité de guichet satisfait aux critères d'éligibilité fixés par la Stratégie de financement¹ et que la catégorisation des risques environnementaux et sociaux a été correctement appliquée. Cette vérification porte sur le respect de la procédure suivie et non sur une réappréciation du bien-fondé technique de l'avis du comité de guichet, qui relève de sa seule compétence.

Article 9. Connaissance du bénéficiaire — personnes morales de droit public

Pour tout porteur de projet relevant de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la vérification porte sur l'habilitation du signataire de la demande, l'existence d'une délibération ou d'un acte autorisant le projet lorsqu'elle est requise, et l'absence de double financement d'une même dépense par un autre mécanisme public.

Article 10. Connaissance du bénéficiaire — entreprises et véhicules d'investissement

Pour tout porteur de projet relevant du secteur privé, la vérification porte sur l'identité juridique et les statuts de l'entité, l'identité de ses bénéficiaires effectifs, ses références bancaires, l'absence d'inscription sur les listes de sanctions financières internationales et régionales applicables, et l'absence de condamnation définitive pour des faits de corruption, de fraude ou de blanchiment de capitaux. Le contenu type de cette vérification figure à l'annexe 1 du présent manuel.

Article 11. Connaissance du bénéficiaire — organisations de la société civile

Pour tout porteur de projet relevant de la société civile, la vérification porte, outre les éléments mentionnés à l'article 10 ci-dessus, sur la régularité de l'enregistrement de l'organisation, la composition de ses organes dirigeants et l'existence de comptes rendus d'activité antérieurs lorsque l'organisation a déjà bénéficié d'un financement public ou international.

Article 12. Diligence à l'égard des intermédiaires et prestataires

Le TGF applique, à l'égard des consultants, cabinets d'audit, agences d'exécution et autres prestataires qu'il rémunère directement, une vérification proportionnée au montant et à la durée de la prestation, portant à tout le moins sur l'absence d'inscription sur les listes de sanctions financières applicables et sur l'absence de conflit d'intérêts avec un membre des organes du TGF au sens de l'article 15 ci-après.

CHAPITRE IV — PRÉVENTION ET DÉTECTION DES PRATIQUES PROHIBÉES

Article 13. Opérationnalisation de la politique de tolérance zéro

Le principe de tolérance zéro à l'égard de la corruption, de la fraude, du détournement de fonds et de toute autre forme de malversation est énoncé à l'article 27 de la Charte éthique et déontologique du TGF. Le présent article en organise la mise en œuvre procédurale.

Tout manquement constaté à ce principe donne lieu, sans préjudice des poursuites judiciaires applicables en droit togolais, aux mesures correctives graduées prévues à l'article 28 ci-après et à l'annexe 3 du présent manuel. La détection s'appuie sur les

¹Voir Politique et Stratégie de financement du TGF (TGF-POL-FIN-02), article 16.

vérifications préalables prévues aux articles 8 à 12, sur le contrôle interne prévu au chapitre V, sur le dispositif d'alerte prévu à l'article 17 et sur le mécanisme de gestion des plaintes prévu au chapitre VI.

Article 14. *Passation des marchés et prévention de la collusion*

Les marchés passés par le TGF pour son propre fonctionnement, dans le cadre des plans de passation de marchés publics adoptés par le conseil d'administration en application de l'article 7 du décret constitutif, sont soumis à une procédure de mise en concurrence proportionnée à leur montant, selon les seuils indicatifs figurant à l'annexe 11 du présent manuel, documentée de manière à permettre la reconstitution du processus de sélection et la détection d'indices de collusion entre soumissionnaires.

Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat vérifie, par sondage, que les procédures de passation de marchés du TGF ont respecté les seuils et méthodes applicables, et que les membres du personnel impliqués dans l'évaluation des offres ont signé une déclaration d'absence de conflit d'intérêts avec les soumissionnaires, selon le modèle de l'annexe 6.

Toute entente directe est motivée par écrit et contresignée par le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat préalablement à l'engagement de la dépense, quel qu'en soit le montant.

Article 15. *Opérationnalisation des règles éthiques : déclaration d'intérêts et cadeaux*

Les principes applicables en matière de conflits d'intérêts et d'interdiction des cadeaux et avantages indus sont énoncés aux articles 11, 15, 16, 19, 24 à 26 de la Charte éthique et déontologique du TGF. Le présent article en organise le circuit procédural.

La déclaration d'intérêts prévue par la Charte est souscrite selon le formulaire figurant à l'annexe 6 du présent manuel, à la prise de fonction puis annuellement, ainsi qu'à titre ponctuel préalablement à toute participation à l'examen ou à la décision d'un dossier de financement. Elle est adressée au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, qui la conserve dans le registre prévu à l'article 5, accessible au comité d'audit et des risques.

En cas de conflit d'intérêts avéré ou potentiel, le déclarant s'abstient de participer à l'instruction ou à la décision du dossier concerné. Le conseil d'administration examine, en tant que de besoin, les déclarations qui lui sont soumises et arrête les mesures appropriées, dans les conditions prévues à l'article 26 de la Charte.

L'acceptation de cadeaux, invitations ou avantages est prohibée dans les termes de l'article 19 de la Charte, sous réserve des seuils de courtoisie usuels précisés par le règlement intérieur du TGF ; tout cadeau reçu au-delà de ces seuils fait l'objet d'une déclaration au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat.

Article 16. *Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme*

Le TGF veille à ce que l'origine des fonds qu'il reçoit et la destination des fonds qu'il décaisse ne concourent, à sa connaissance, ni au blanchiment de capitaux ni au financement du terrorisme, dans le respect du cadre régional applicable en la matière. Les vérifications prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus intègrent ce contrôle, renouvelé annuellement pour les bénéficiaires percevant des décaissements échelonnés sur plusieurs exercices.

Article 17. *Modalités opérationnelles du dispositif d'alerte éthique*

Le droit de signalement et la protection contre les représailles sont énoncés aux articles 34 à 36 de la Charte éthique et déontologique du TGF. Le présent article en fixe les modalités opérationnelles.

Le TGF met en place un dispositif d'alerte accessible par voie électronique dédiée et par courrier confidentiel adressé au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, permettant à toute personne concernée par la Charte de signaler, de bonne foi et de façon confidentielle, un fait susceptible de constituer un manquement à la Charte ou au présent manuel.

Un signalement effectué de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire expose son auteur aux mesures prévues à l'article 28 ci-après.

Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat assure la réception, l'enregistrement confidentiel et le suivi des signalements dans un délai de dix (10) jours ouvrés pour l'accusé de réception et de soixante (60) jours ouvrés pour la clôture de l'examen préliminaire, et en rend compte, sous une forme agrégée préservant l'anonymat, au comité d'audit et des risques.

CHAPITRE V — CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT

Article 18. *Contrôle interne permanent*

Le TGF met en œuvre une séparation des tâches entre les fonctions d'instruction, de décision, de décaissement et de comptabilisation, ainsi qu'une piste d'audit permettant de retracer, pour chaque opération, les étapes d'instruction, l'avis technique du comité de guichet concerné, la décision de financement et le décaissement effectué par l'agent comptable.

Article 19. *Audit interne*

Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat procède, ou fait procéder, à des contrôles internes périodiques portant sur un échantillon représentatif des opérations du TGF, dont les conclusions sont communiquées au comité d'audit et des risques et donnent lieu, le cas échéant, à un plan d'action correctif assorti d'échéances.

Article 20. *Audit externe annuel*

Conformément à l'article 28 du décret constitutif, les comptes du TGF sont audités à la fin de chaque exercice comptable par un cabinet d'audit externe compétent sélectionné par le ministre chargé des finances. Les rapports d'audit, approuvés par le conseil d'administration, sont adressés au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'environnement. Le comité d'audit et des risques assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rapports jusqu'à leur clôture.

Article 21. *Contrôle des organes de contrôle de l'État*

Conformément à l'article 28 bis du décret constitutif, le TGF est soumis au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'État. Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat facilite l'exercice de ces contrôles et assure le suivi des observations formulées.

CHAPITRE VI — MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES RÉCLAMATIONS

Article 22. *Objet et articulation avec les autres dispositifs de signalement et de recours*

Le présent chapitre opérationnalise, sur le plan procédural, le droit de recours des parties prenantes énoncé à l'article 26 de la Politique générale du TGF² et à l'article 37 de la Charte éthique et déontologique. Il se distingue du dispositif d'alerte éthique institué à l'article 17 ci-dessus, lequel est ouvert au personnel et aux membres des organes du TGF pour le signalement de manquements internes à la Charte, tandis que le mécanisme de gestion des plaintes est ouvert à toute partie prenante externe, notamment les communautés riveraines d'un projet financé, pour toute doléance relative à un projet ou à une décision du TGF. Le présent chapitre se distingue également de la procédure de recours des porteurs de projets, ouverte contre une décision de rejet et régie par le règlement intérieur du TGF.

Article 23. *Canaux de réception des plaintes*

Une plainte peut être déposée par écrit, par voie électronique, par courrier postal adressé au siège du TGF, ou oralement auprès du guichet thématique concerné, auquel cas elle est consignée par écrit par l'agent qui la reçoit. Le TGF veille à ce que ces canaux soient accessibles aux communautés riveraines des projets financés, y compris celles ne disposant pas d'un accès aisé aux moyens électroniques.

Article 24. *Traitement des plaintes*

Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception dans un délai de dix (10) jours ouvrés. Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat détermine, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés supplémentaires, si la plainte relève de la compétence du TGF ou du bénéficiaire responsable du projet concerné, et oriente le plaignant en conséquence. Le TGF s'efforce de clore l'examen de toute plainte recevable dans un délai de soixante (60) jours ouvrés à compter de l'accusé de réception, prolongeable une fois pour un motif dûment communiqué au plaignant.

Article 25. *Confidentialité et protection du plaignant*

L'identité du plaignant n'est divulguée qu'avec son consentement exprès, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire à l'instruction de la plainte et impossible à éviter, auquel cas le plaignant en est informé au préalable. Aucune mesure de rétorsion ne peut être prise à l'encontre d'un plaignant ayant agi de bonne foi.

Article 26. *Suivi et reporting*

Le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat tient un registre des plaintes reçues, de leur traitement et de leur issue, et en présente une synthèse agrégée, préservant la confidentialité des plaignants, au comité d'audit et des risques ainsi que dans le rapport annuel prévu à l'article 30 du décret constitutif.

CHAPITRE VII — CONTINUITÉ DE LA CONFORMITÉ ET SANCTIONS**Article 27. *Continuité de la gouvernance de conformité***

En cas de vacance du poste de directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat ou d'empêchement d'un membre du comité d'audit et des risques, la direction générale assure la désignation d'un intérim dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, par analogie avec le délai fixé à l'article 12 du décret constitutif, afin de garantir la

²Voir Politique générale du TGF (TGF-POL-GEN-01), articles 26 et 27.

continuité de l'instruction des dossiers en cours, du contrôle interne et du mécanisme de gestion des plaintes.

Article 28. Régime des sanctions et mesures correctives

Tout manquement avéré au présent manuel expose son auteur, selon sa gravité et sans préjudice des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales applicables en droit togolais, aux mesures graduées figurant à l'annexe 3 du présent manuel, allant de l'avertissement à la résiliation de la convention de financement et à la suspension des décaissements, ou, s'agissant d'un membre du personnel, aux mesures prévues par le règlement intérieur du TGF adopté en application de l'article 7 du décret constitutif.

CHAPITRE VIII — CONSERVATION DES DOCUMENTS ET FORMATION

Article 29. Conservation des documents

Les dossiers d'instruction, les conventions de financement, les rapports de vérification et les registres tenus en application du présent manuel sont conservés pendant une durée minimale de dix (10) ans à compter de la clôture du projet concerné, sans préjudice des durées de conservation plus longues prévues par les règles de la comptabilité publique ou par une convention de cofinancement.

Article 30. Formation et sensibilisation

Le TGF organise, à l'intention des membres de ses organes, de son personnel et des membres des comités de guichet, une formation initiale portant sur le présent manuel lors de leur prise de fonction, ainsi qu'une actualisation périodique dont la fréquence est fixée par le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat.

CHAPITRE IX — RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 31. Révision

Le présent manuel est révisé sans délai en cas d'évolution du cadre légal ou réglementaire applicable au TGF, et fait l'objet, en tout état de cause, d'un réexamen annuel par le comité d'audit et des risques à l'occasion de l'approbation du rapport d'audit externe prévu à l'article 20 ci-dessus.

Article 32. Entrée en vigueur

Le présent manuel entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil d'administration du TGF.

CHAPITRE X — ANNEXES

Annexe 1 — Grille de référence rapide : pièces de connaissance du bénéficiaire (personnes morales de droit privé)

Cette grille synthétise, à titre de check-list rapide pour le point focal conformité de guichet, les pièces exigées ; le formulaire à faire signer par le porteur de projet figure à l'annexe 5.

Élément vérifié	Pièce ou information attendue
Identité juridique	Statuts, immatriculation, justificatif de siège social
Représentants habilités	Pièce d'identité et pouvoir de signature
Bénéficiaires effectifs	Déclaration des personnes physiques détenant, directement ou indirectement, le contrôle de l'entité
Références bancaires	Relevé d'identité bancaire du compte destinataire des fonds
Listes de sanctions	Attestation de vérification négative sur les listes de sanctions financières applicables
Antécédents	Déclaration sur l'honneur d'absence de condamnation pour corruption, fraude ou blanchiment

Annexe 2 — Résumé des rubriques de la déclaration d'intérêts

Identité du déclarant ; fonction au sein du TGF ou de ses organes ; nature du dossier concerné ; description de l'intérêt personnel, familial ou professionnel en cause ; mesure d'abstention proposée ; date et signature. Le formulaire complet à faire compléter figure à l'annexe 6.

Annexe 3 — Échelle graduée des sanctions et mesures correctives

Nature du manquement	Mesure applicable	Organe compétent
Manquement mineur ou premier manquement non intentionnel	Avertissement écrit et plan d'action correctif	Responsable de la conformité
Manquement répété ou négligence grave	Suspension temporaire des décaissements	Directeur général, sur avis du directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat
Fraude, corruption ou manquement délibéré aux obligations de sauvegarde	Résiliation de la convention de financement et recouvrement des sommes indûment versées	Conseil d'administration, sur rapport du comité d'audit et des risques
Manquement d'un membre du personnel aux	Mesures disciplinaires prévues par le règlement intérieur	Direction générale, dans les conditions

Nature du manquement	Mesure applicable	Organe compétent
obligations du présent manuel		du règlement intérieur
Défaut de déclaration d'un conflit d'intérêts avéré	Annulation de la décision affectée et procédure disciplinaire ou de recouvrement selon le préjudice	Conseil d'administration, sur rapport du comité d'audit et des risques
Signalement de mauvaise foi visant à nuire à un tiers	Mesures disciplinaires à l'encontre de l'auteur du signalement	Direction générale, sur rapport du directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat
Non-respect des procédures de passation des marchés propres au TGF	Annulation de la procédure et reprise conforme ; mesures disciplinaires si intention avérée	Directeur général, sur avis du directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat

Annexe 4 — Organigramme indicatif de la fonction conformité

Cet organigramme est indicatif et sera précisé par l'organigramme général du TGF adopté par le conseil d'administration en application de l'article 7 du décret constitutif.

Niveau	Instance ou fonction	Rattachement
1	Conseil d'administration	Organe faîtiier — article 5 du décret constitutif
2	Comité d'audit et des risques	Émanation du conseil d'administration — article 6 du présent manuel
2	Direction générale	Organe exécutif — article 20 du décret constitutif
3	Responsable de la conformité	Rattaché à la direction générale, accès direct au conseil d'administration — article 5 du présent manuel
4	Point focal conformité de chaque guichet thématique	Rattaché fonctionnellement au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, hiérarchiquement au comité de guichet
3	Agent comptable	Nommé par arrêté du ministre chargé des finances — article 26 du décret constitutif

FICHE DE POSTE — Directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat

Rubrique	Contenu
Rattachement hiérarchique	Direction générale, avec accès direct au conseil d'administration pour les questions d'intégrité
Missions principales	Mise en œuvre du présent manuel ; vérification de la conformité des dossiers de financement ; gestion du registre des déclarations d'intérêts ; coordination avec l'agent comptable et les auditeurs externes ; gestion du dispositif d'alerte éthique et du mécanisme de gestion des plaintes
Responsabilités	Émettre un avis de conformité préalable à toute décision de financement ; conduire ou faire conduire les contrôles internes périodiques ; assurer le suivi des recommandations d'audit ; rapporter au comité d'audit et des risques
Profil requis	Formation supérieure en droit, finance, audit ou gestion des risques ; expérience en conformité, contrôle interne ou audit, de préférence dans le secteur du financement du développement ou climatique ; indépendance vis-à-vis des fonctions d'instruction et de décision de financement

Rubrique	Contenu
Indicateurs de performance	Délai moyen de traitement des vérifications ; taux de mise en œuvre des recommandations d'audit ; délai de traitement des signalements et des plaintes

FICHE DE POSTE — Membre du comité d'audit et des risques

Rubrique	Contenu
Rattachement	Conseil d'administration
Missions principales	Examen des rapports de contrôle interne et d'audit externe ; suivi de la mise en œuvre des recommandations ; appréciation technique indépendante des dossiers soumis au conseil d'administration
Responsabilités	Assister aux réunions du comité ; émettre des avis écrits ; signaler toute situation de conflit d'intérêts le concernant
Profil requis	Compétence avérée en finance, audit, gestion des risques ou droit ; absence de fonction de décision de financement au sein du TGF, conformément à l'article 6 du présent manuel

FICHE DE POSTE — Point focal conformité de guichet thématique

Rubrique	Contenu
Rattachement	Fonctionnel : directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat ; hiérarchique : comité de guichet
Missions principales	Premier niveau de vérification des dossiers instruits par le guichet ; appui à la collecte des pièces de connaissance du bénéficiaire ; remontée des alertes au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat
Responsabilités	Constituer le dossier de vérification avant transmission au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat ; veiller à la complétude des pièces prévues à l'annexe 1
Profil requis	Personnel du guichet thématique désigné par le directeur général, formé au présent manuel conformément à l'article 30

Annexe 5 — Formulaire de connaissance du bénéficiaire (à faire compléter par le porteur de projet)**Dénomination complète du porteur de projet**

Statut juridique et numéro d'immatriculation ou d'enregistrement

Adresse du siège social

Nom, fonction et pièce d'identité du ou des représentants habilités à signer

Identité des bénéficiaires effectifs (personnes physiques détenant, directement ou indirectement, le contrôle de l'entité)

Relevé d'identité bancaire du compte destinataire des fonds

Déclarations sur l'honneur (à cocher et signer) :

- ☐ Le porteur de projet atteste ne figurer sur aucune liste de sanctions financières internationales ou régionales applicables
- ☐ Le porteur de projet atteste l'absence de condamnation définitive pour des faits de corruption, de fraude ou de blanchiment de capitaux le concernant ou concernant ses dirigeants
- ☐ Le porteur de projet s'engage à signaler sans délai tout changement affectant les informations ci-dessus

Fait à, le / / — Nom, qualité et signature

Annexe 6 — Modèle de déclaration d'intérêts (membres des organes et personnel du TGF)**Identité du déclarant et fonction au sein du TGF ou de ses organes**

Dossier ou décision concerné(e)

Nature de l'intérêt personnel, familial ou professionnel en cause

Mesure d'abstention proposée

Date et signature

Cette déclaration est conservée par le directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat dans le registre prévu à l'article 5 et consultable par le comité d'audit et des risques.

Annexe 7 — Formulaire de signalement (dispositif d'alerte éthique)

Ce formulaire peut être transmis de façon anonyme. Le signalant est invité, s'il le souhaite, à indiquer ses coordonnées pour permettre un suivi, dans le respect des garanties de confidentialité de l'article 17.

Coordonnées du signalant (facultatif)

Faits signalés — description précise (dates, personnes, circonstances)

Pièces ou éléments à l'appui, le cas échéant

Transmission : par voie électronique dédiée ou par courrier adressé au directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, sous pli confidentiel portant la mention « Alerte éthique — à n'ouvrir que par le destinataire ».

Annexe 8 — Formulaire de plainte (mécanisme de gestion des plaintes et des réclamations)**Nom et coordonnées du plaignant (ou de son représentant dûment mandaté)**

Projet ou décision du TGF concerné(e)

Description de la doléance

Préjudice allégué et attentes du plaignant quant à la résolution

Le plaignant souhaite-t-il que son identité soit tenue confidentielle vis-à-vis du bénéficiaire mis en cause ?

- ☐ Oui
☐ Non

Date et signature (ou mention « plainte orale consignée par » et nom de l'agent)

Annexe 9 — Calendrier annuel indicatif de conformité

Période	Activité
Continu	Vérification de connaissance du bénéficiaire pour chaque nouveau dossier ; réception et traitement des signalements et des plaintes
Trimestriel	Contrôle interne par échantillonnage ; réunion du comité d'audit et des risques
Annuel — premier trimestre de l'exercice suivant	Audit externe des comptes de l'exercice clos, conformément à l'article 20
Annuel	Réexamen du présent manuel par le comité d'audit et des risques ; actualisation de la formation du personnel ; renouvellement du contrôle AML/CFT pour les bénéficiaires à décaissements échelonnés
Triennal	Révision de la Stratégie de financement, en cohérence avec le cycle pluriannuel

Annexe 10 — Durées de conservation des documents

Type de document	Durée de conservation minimale	Point de départ
Dossiers d'instruction et convention de financement	10 ans	Clôture du projet
Pièces de vérification de connaissance du bénéficiaire	10 ans	Fin de la relation avec le bénéficiaire
Registre des déclarations d'intérêts	10 ans	Date de la déclaration
Dossiers de signalement (dispositif d'alerte)	10 ans, sous accès restreint	Clôture de l'examen du signalement
Dossiers de plaintes	10 ans	Clôture du traitement de la plainte
Pièces comptables	Durée fixée par les règles de la comptabilité publique applicables au TGF	Clôture de l'exercice
Rapports d'audit interne et externe	10 ans	Date d'émission du rapport

Annexe 11 — Seuils et méthodes de passation des marchés du TGF pour son fonctionnement propre

Ces seuils indicatifs, distincts des financements accordés aux porteurs de projets et régis par la Stratégie de financement, régissent les achats de biens, travaux et services nécessaires au fonctionnement du TGF lui-même, dans le cadre des plans de passation

de marchés publics adoptés par le conseil d'administration en application de l'article 7 du décret constitutif. Ils sont soumis à validation par le conseil d'administration et, le cas échéant, adaptés à la réglementation nationale des marchés publics.

Méthode	Cas d'usage	Seuil indicatif
Demande de cotation (mise en concurrence simple)	Biens ou services standards, disponibles sur le marché local	Jusqu'à un plafond fixé par le conseil d'administration ; au moins trois cotations comparées
Appel d'offres national restreint	Prestations dont la nature limite le nombre de prestataires qualifiés	Entre le plafond de la demande de cotation et le seuil de l'appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert (national ou international selon le montant)	Marchés significatifs de biens, travaux ou services	Au-delà du seuil fixé pour l'appel d'offres restreint
Entente directe / gré à gré	Prestataire unique avéré, urgence dûment motivée, ou marché complémentaire non séparable d'un marché initial	Sans seuil de montant, mais motivation écrite et validation du directeur des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat obligatoires